

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO

1. MARCO GENERAL

1.1. Objeto

La Cooperativa Central de Caficultores del Huila - Coocentral (En adelante Coocentral) se compromete a adherirse a los más altos estándares éticos y a cumplir con todas las leyes y reglamentos establecidos en Colombia y la legislación internacional que resulten aplicable. El objeto de esta Política Anticorrupción y Antisoborno (la Política) es orientar a todos los consejeros, administradores y trabajadores de la Cooperativa, así como a los grupos de interés (Contrapartes) con los que mantiene negocios, contratos y transacciones propias de su actividad empresarial en el sector de economía solidaria.

Esta Política establece metodologías y herramientas, crea un ambiente de control que fortalece los principios de moralidad, ética y la conducta de los empleados de Coocentral, y promueve principios para que sus actuaciones se desarrollen con total legalidad y transparencia buscando prevenir conductas o comportamientos relacionados con corrupción o soborno al interior de la Entidad.

1.2. Definiciones

- a. **Administradores:** Son los Representantes Legales y sus Suplentes, cuando los reemplacen en sus faltas accidentales, temporales y absolutas, el liquidador sí lo hubiere, los miembros del Consejo de Administración y quienes, de acuerdo con los Estatutos y la Ley, ejerzan o detenten esas funciones.
- b. **Asociado de Negocio:** Son todas aquellas personas o empresas que tienen un vínculo contractual con Coocentral.
- c. **Empleado:** Son todas aquellas personas que tienen un vínculo laboral con Coocentral.
- d. **Entidad Gubernamental:** Se entenderá como cualquier autoridad u organismo del Gobierno Nacional del orden nacional, departamental o municipal, establecimientos públicos o entidades descentralizadas, despachos judiciales, las empresas comerciales de propiedad del Estado o controladas por el mismo, organismos y agencias internacionales como el Banco Mundial, Cruz Roja, partidos políticos o funcionarios de partidos políticos, entre otros. También cualquier agencia, oficina, o subdivisión, en cualquier nivel territorial (Central, regional o local) en cualquier país y todas las empresas o agencias pertenecientes u operadas, en su totalidad o en parte, por el gobierno (incluyendo, por ejemplo, a las escuelas públicas y hospitales).
- e. **Funcionario del Gobierno:** Es cualquier empleado o persona que actúe en nombre de una Entidad Gubernamental. Incluye todo aquel que trabaje para una Entidad Gubernamental o que sea considerada como empleado público o representante gubernamental de acuerdo con las normas legales vigentes. También se considera como tal, a los particulares que cumplan una función pública y las personas que obran en nombre y representación de un partido político. De igual forma, los empleados y funcionarios de empresas que son propiedad del Estado o que están controladas por el mismo. Los Funcionarios del Gobierno también incluyen los funcionarios y empleados de los partidos políticos, los candidatos a cargos políticos y funcionarios de organizaciones internacionales públicas (tales como la Cruz Roja).

- f. Línea Ética: Corresponde al canal establecido por Coocentral, administrada por el Comité de Ética, para canalizar y reportar conductas, comportamiento inapropiado, fallas, faltas, así como la violación o incumplimiento a la Política. La Línea Ética para la recepción de incumplimiento o fallas de la Política o faltas a los principios éticos de Coocentral es la siguiente: lineaetica@coocentral.org
- g. Comité de Ética: Es el órgano encargado de promover la divulgación e implementación de la Política. Este órgano es nombrado por la Asamblea en la Modalidad de delegados para que se encargue de establecer mecanismos orientados a la observancia y cumplimiento de las normas para prevenir la corrupción y el soborno en las actividades de la Cooperativa. De igual manera, es el órgano responsable de la recepción, gestión y tratamiento de la información y denuncias canalizadas por Línea Ética.
- h. Pagos de Facilitación: Son pagos realizados a funcionarios del Gobierno con el fin de asegurar, impulsar o acelerar trámites de carácter legal y rutinario en beneficio de Coocentral.
- i. Política: Es la Política Anticorrupción y Antisoborno.
- j. Proveedor: Los proveedores son aquellas personas naturales o jurídicas con las que Coocentral establece y mantiene una relación de origen legal o contractual derivada de actividades que son necesarias para el adecuado funcionamiento de la Cooperativa.
A este eslabón de la cadena agroindustrial del café pertenecen los proveedores de los insumos agropecuarios, maquinaria agrícola, insumos para las tostadoras, servicios financieros, servicios tecnológicos, servicios de transporte, entre otros.
- k. Representantes de Coocentral: Es cualquier Administrador, Empleado o cualquier otra persona que tenga la facultad de actuar en nombre de la Cooperativa.
- l. Cliente: Es cualquier persona natural o jurídica que realiza operaciones de compra o venta, pero no es asociada, ni proveedor, ni empleada.
- m. Negocios o transaccionales internacionales: Por negocio o transacción internacional se entiende, negocios o transacciones de cualquier naturaleza con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado.
- n. Conflicto de Intereses: Se entiende por conflicto de interés toda aquella situación en la cual los Empleados, asociados, administradores de COOCENTRAL, partes relacionadas, aliados, revisoría fiscal, o de algún tercero relacionado con éstos, se enfrentan con los intereses de COOCENTRAL, poniendo en riesgo la objetividad e independencia en la toma de decisiones o en el ejercicio de sus funciones.

1.3. Alcance y Aplicación

Esta Política se aplica a cualquier Empleado de Coocentral, quienes deberán manifestar su conocimiento y aceptación a la Política.

De igual manera deberá ser divulgada y socializada con los Grupos de Interés para que estas personas identifiquen las prácticas de integridad que desarrolla Coocentral con apego a su Código de Ética y Buen Gobierno, para

prevenir y controlar potenciales riesgos de Corrupción y Soborno en las actividades autorizadas. A través de la firma de los Formularios de Conocimiento, las contrapartes manifestaran su intención de adherirse y acoger estas mejores prácticas promovidas por Coocentral.

1.4. Entorno normativo

Colombia ha establecido lineamientos regulatorios para que las instituciones públicas y privadas participen de forma activa en la lucha contra la corrupción, el soborno y el soborno transnacional, a través de la expedición de normas que están en consonancia con los estándares internacionales emitidos por organismo como la ONU, la OCDE, la Oficina de Transparencia Internacional, resaltando principalmente las siguientes leyes:

- Ley 190 de 1995: conocida históricamente como el primer Estatuto Anticorrupción. es un conjunto de normas orientadas a preservar la moralidad en la administración pública, prevenir el enriquecimiento ilícito y erradicar las prácticas corruptas dentro del Estado.
- Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Ley 1778 de 2016: por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción.
- Ley 2195 de 2022: por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.

1.5. Relación Con Otras Políticas Y Códigos

Esta Política se complementa y respalda los términos del Código de Ética y Buen Gobierno, que ofrecen información adicional sobre cómo aplicar la presente Política para prevenir y detectar el soborno y la corrupción en las actividades que realiza Coocentral.

2. PRINCIPIOS Y DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA

En desarrollo de lo anterior, se adopta lo siguiente:

- a. Es deber de Coocentral, de sus órganos de administración y de control, de su Oficial de Cumplimiento, así como de los empleados, asegurar el cumplimiento de esta Política, y cumplir las Normas Anticorrupción y Anti soborno;
- b. Es imperativa la observancia de los principios éticos integrados al logro de las metas, para darle a estas la legitimidad que corresponde.
- c. La Administración debe propender por generar una cultura orientada a aplicar y hacer cumplir esta política.
- d. Coocentral prohíbe cualquier tipo de soborno o conductas que pueda considerarse soborno o corrupción.

- e. Cualquier Empleado de Coocentral que sospeche o tenga conocimiento de cualquier conducta de corrupción o soborno debería reportar dicha conducta al Comité de Ética o denunciarlo en la Línea Ética. El Comité de Ética responderá apropiadamente a los reportes y sugerirá las acciones a adelantar según el trámite establecido en esta Política y en el Código de Ética y Buen Gobierno para los casos de Conflicto de Interés.
Si un Empleado recibe una solicitud de soborno proveniente de cualquier persona o entidad, interna o externa, esta solicitud deberá reportarse inmediatamente al Comité de Ética o denunciarse a través de la Línea Ética y PQR.
- f. Cualquier Empleado o contraparte que denuncie de buena fe una violación de la Política, o la realización de cualquier conducta de corrupción o soborno, estará protegido contra cualquier tipo de represalia.
- g. Las reglas previstas en esta Política respecto de los mecanismos para la prevención de la corrupción o soborno son de obligatorio cumplimiento, de manera que se deben observar en cada acto.
- h. La cooperativa se abstendrá de recibir o realizar donaciones que no tengan un propósito lícito o sobre las cuales exista la sospecha que servirán para encubrir conductas de corrupción o soborno o para obtener ventajas en los negocios.
- i. Coocentral realizará la debida diligencia para conocer adecuadamente a los potenciales Proveedores y contratistas, realizando los estudios de seguridad a través de las validaciones en las Listas de Control de Riesgo y aplicando las demás actividades de control que establece el procedimiento de Compras y el Manual del SARLAFT. Garantizando la razonabilidad de los pagos y honorarios y que a través de los contratos y operaciones celebradas no se oculten pagos ilícitos asociados a actos o conductas de corrupción o soborno.
- j. Los Empleados tienen prohibido realizar conductas tendientes a ocultar, cambiar, omitir o tergiversar registros contables para ocultar actividades indebidas o que no indican correctamente la real naturaleza de una transacción registrada.

3. PROHIBICIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y SOBORNO

3.1. ¿Qué es soborno?

El soborno es el acto de dar, ofrecer, prometer, solicitar o recibir cualquier cosa de valor a cambio de un beneficio indebido o ventaja indebida, o como contraprestación por realizar u omitir un acto inherente a una función pública o privada, con independencia de que la oferta, promesa, o solicitud sea para sí mismo o para un tercero, o en nombre de sí mismo o de un tercero. Las Compañías prohíben estrictamente los sobornos en cualquier forma, incluidos los sobornos comerciales. El soborno comercial, significa el suministro de algo de valor a un intermediario (por ejemplo, un empleado de un cliente) sin la aprobación del empleador del cliente, con la intención de influir indebidamente en la conducta comercial de la empresa, o para obtener una ventaja comercial indebida.

3.2. Prohibición de ofrecer dineros o recursos

Los Empleados de Coocentral tienen prohibido realizar o solicitar a un tercero algún tipo de beneficio por realizar o no, un acto propio de sus funciones (Ejemplo: solicitar a un particular una recompensa o algo de valor, a cambio de otorgarle un contrato con la empresa, o cuando el particular le ofrece a los Representantes algún tipo de beneficio a fin de realizar o no realizar un acto propio de su función).

Los Empleados, deben cumplir con sus deberes de lealtad y probidad, y actuarán de tal manera que protejan en todo momento el patrimonio de los asociados.

3.3. Prohibición de Pagos de Facilitación

Los pagos de facilitación están prohibidos independientemente de su cuantía. Los pagos de facilitación son pagos realizados a Funcionarios del Gobierno con el fin de asegurar o agilizar la actuación o trámite gubernamental de rutina, en beneficio de la Cooperativa, sus directivos o trabajadores. Ejemplos de pagos de facilitación incluyen pagos para obtener una decisión favorable en un proceso judicial, o un resultado a favor en una investigación por parte de organismo de supervisión, entre otros.

4. OBSEQUIOS, COMIDAS Y ENTRETENIMIENTO

El propósito de los obsequios, las atenciones o actividades de entretenimiento es crear una buena y sólida relación de trabajo o comercial. Nunca el propósito debe ser tener o ganar una ventaja injusta o indebida de una relación. La cooperativa prohíbe pagar por comidas, viajes, alojamiento o entretenimiento para un propósito corrupto o con el fin de ganar una ventaja indebida.

Esta Política reconoce que en los negocios se consideran como cortesía las invitaciones a comidas, atenciones y entretenimiento y, en circunstancias limitadas, regalos modestos o simbólicos. Por ejemplo, se admite dar o recibir cualquier regalo de valor simbólico y modesto, o tarjetas, que se distribuyen generalmente para fines promocionales, o durante la celebración de alguna festividad, como la navidad.

4.1. Reglas para recibir obsequios, atenciones o invitaciones:

- a. No está permitido aceptar o recibir regalos de terceros, clientes o proveedores en dinero en efectivo o títulos representativos de dinero.
- b. Todo regalo que supere el equivalente en moneda local a \$150.000 pesos por persona, o cualquier invitación a comida o atención dada que supere el equivalente en moneda local a \$300.000 pesos por un tercero o Proveedor debe informarse al Gerente, Jefe Inmediato y si este considera al Comité de Ética, incluyendo:
 - El nombre del tercero que ofreció el regalo y relación con Coocentral, - Fecha en la que se recibió.
- c. Ningún Empleado y/o su familia (Primer y Segundo grado de consanguinidad) aceptará, directa o indirectamente, ningún tipo de dinero, regalo o invitación que tenga como fin influenciar las actuaciones o la toma de decisiones relacionadas con los negocios de la cooperativa, o que pudiera llevar a pensar al tercero o Proveedor que podría beneficiarse u obtener una ventaja de alguna forma.

- d. No está permitido aceptar cualquier tipo de soborno, obsequio o pago indebido de cualquier persona, incluyendo Proveedores o Clientes, a cambio de la promesa de hacer o abstenerse de hacer algo que beneficie al tercero.
- e. Ningún empleado podrá celebrar contratos u órdenes de trabajo o servicios con familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (padres y hermanos, abuelos, nietos e hijos) y segundo de afinidad (suegros, yernos, nueras, cuñados) y único civil o ser compañero(a) permanente.
- f. Todas las invitaciones emitidas por empresas o proveedores, deben ser dirigidas directamente al Gerente de la Cooperativa, quien determinará y/o aprobará la viabilidad de la invitación y el número de participantes a asistir.
Cualquier sospecha de intento de soborno del tercero o Proveedor debe ser comunicada inmediatamente al Comité de Ética o reportada al correo electrónico (lineaetica@coocentral.org).

4.2. Reglas para dar obsequios, invitaciones o atenciones a Funcionarios públicos y a terceros:

- 4.2.1. Los obsequios, gastos o atenciones deben ser de un valor modesto o simbólico, tanto de forma aislada como cuando se considera en conjunto con otros regalos o atenciones ofrecidas al mismo destinatario;
- 4.2.2. No pueden ser dados con el propósito de ejercer una influencia indebida sobre un Funcionario público, o de otra manera con el propósito de influenciar en las acciones o decisiones, o con el fin de obtener una ventaja para Coocentral.
- 4.2.3. No están permitidos los siguientes obsequios, invitaciones o atenciones bajo estas premisas:
 - a. Obsequios, invitaciones, atenciones, u otras cosas de valor que se ofrecen a terceros, clientes o proveedores para obtener algo a cambio.
 - b. Obsequios, invitaciones, atenciones, u otras cosas de valor dirigidos a personas que estén en un proceso de licitación donde la cooperativa haga parte de la licitación pública o privada.
 - c. Cualquier obsequio que sea dinero en efectivo o títulos valores.
 - d. Todo regalo que supere el equivalente en moneda local \$150.000 pesos por persona, o cualquier invitación a comida o atención dada que supere el equivalente en moneda local a \$300.000 pesos para un tercero, debe informarse al Jefe Inmediato y si este considera al Comité de Ética, incluyendo:
 - El nombre del tercero y relación con Coocentral,
 - Fecha en la que se recibió.
- 4.2.4. Si se autoriza dar regalos o atenciones, deben darse en nombre de Coocentral, no a título personal, y deben quedar claramente documentada su intención, monto, fecha y quien lo recibe.

- 4.2.5. Esta Política se aplica incluso si los Empleados de Coocentral asumen el valor o no solicitan el reembolso de los gastos correspondientes.

5. DONACIONES Y CONTRIBUCIONES POLÍTICAS

Coocentral mantiene su política de no participar en ninguna actividad política ni hará ningún tipo de aporte económico en dinero o en especie.

La Cooperativa mantiene su política de reconocer el derecho de sus empleados a participar en asuntos políticos a título individual, pero en ningún caso en representación de la Entidad.

6. ÓRGANOS RESPONSABLES

6.1. Responsabilidades del Consejo de Administración

El Consejo de Administración tendrá las siguientes funciones:

- a. Definir y aprobar las políticas y mecanismos para la prevención del riesgo corrupción o soborno, las cuales se incluyen en esta Política.
- b. Supervisar el cumplimiento de los mecanismos anticorrupción de Coocentral.
- c. Revisar los informes y hacer seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas que presente el Comité de Ética y la Revisoría Fiscal, dejando expresa constancia en la respectiva acta.
- d. Asumir un compromiso dirigido a la prevención de los Riesgos CO/SO, de forma tal que la Cooperativa pueda llevar a cabo sus negocios de manera ética, transparente y honesta.
- e. Ordenar los recursos técnicos y humanos que requiera el Comité de Ética, para implementar y mantener en funcionamiento los mecanismos previstos en la presente Política.

6.2. Responsabilidades de la Gerencia.

- a. Presentar con el Comité de Ética, para aprobación del Consejo de Administración, la propuesta Política contra la Corrupción y el Soborno, así como sus cambios y actualizaciones.
- b. Dará estricto cumplimiento a la presente Política.
- c. Cumplir con funciones asignadas en el Código de Ética y de Buen Gobierno.

- d. Sancionar el incumplimiento de la Política, de acuerdo con lo establecido en el Código de Ética y Buen Gobierno, particularmente lo señalado en el Numeral 20.17 en el aparte Procedimiento General de Infracciones.
- e. Asegurar en la medida de lo posible que se denuncien, ante las autoridades competentes, los hechos que configuren infracciones penales.
- f. Garantizar a las personas que han sido denunciadas el derecho de defensa, a través de los descargos y la presentación de pruebas para explicar o aclarar la conducta. Se dará aplicación al principio de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario.

6.3. Responsabilidades del Comité de Ética y Buen Gobierno

El Comité de ética y Buen Gobierno es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las Políticas establecidas para la prevención del riesgo de CO / SO, al interior de la Cooperativa, conforme a lo señalado por la Asamblea de Coocentral, así como lo indicado en Código de Ética y Buen Gobierno, donde en el Numeral 20.17 se asignan entre otros sus funciones y responsabilidades.

Cumplirá con las siguientes funciones:

- a. Diseñar y colaborar con el área de Gestión Humana de Coocentral, los planes de capacitación sobre este tema, necesarios para que las diferentes contrapartes identificadas en las actividades de Coocentral estén informadas y conozcan las Políticas de Prevención del riesgo Co / So adoptadas en la Entidad.
- b. Investigar las actuaciones de los Empleados de Coocentral, por violaciones de esta Política o realización de conductas contra las normas anticorrupción, según las denuncias recibidas por el Comité de Ética y Buen Gobierno.
- c. Presentar al Órgano de Administración y ante el Consejo de Administración según sea el caso, las denuncias o quejas que haya recibido sobre violaciones a la Política o las Normas Anticorrupción.
- d. Velar por el efectivo, eficiente y oportuno cumplimiento, de los mecanismos para la prevención de la corrupción y el soborno señalados en la Política.
- e. Presentar informes al Consejo de Administración sobre el cumplimiento y efectividad de los mecanismos e instrumentos establecidos en la Política, así como de las medidas adoptadas para corregir las fallas de los mecanismos para la prevención de la corrupción y el soborno.
- f. Implementar los correctivos ordenados por el Consejo de Administración, evaluar los informes que presente el Revisor Fiscal y adoptar las medidas del caso frente a las deficiencias informadas en la aplicación o implementación de la Política Anticorrupción y Soborno.
- g. Atender y coordinar cualquier requerimiento, solicitud o diligencia de la autoridad competente judicial o administrativa en esta materia.

6.4. Funciones de la Revisoría Fiscal

En cumplimiento del deber de verificar que las actuaciones de Coocentral se ajusten a las normas legales, la Revisoría Fiscal desarrollará las siguientes actividades:

- a. Incluir dentro de la evaluación de riesgos que realiza a la cooperativa, la verificación de factores de riesgo bajo la óptica de las normas Anticorrupción, específicamente lo indicado en el artículo 57 de la Ley 2195, que modificó el numeral 5 al Artículo 26 de la Ley 43 de 1990.
- b. Incluir en el plan anual de revisoría la evaluación del Código de Ética y Buen Gobierno y el cumplimiento de la presente Política.
- c. Recomendar controles adecuados que le permitan detectar incumplimientos de la presente Política.

7. MECANISMOS PARA DENUNCIAR

El Comité de Ética y Buen Gobierno es el órgano encargado de recibir las consultas, quejas y denuncias sobre posibles actos de violación a la presente Política. La Cooperativa ha dispuesto de una Línea Ética (correo electrónico: lineaetica@coocentral.org), por medio de la cual los Empleados, Asociados, Clientes o Proveedores pueden de manera segura, confidencial—sí así lo quiere la persona—poner en conocimiento cualquier sospecha de violación a la presente Política. La Línea Ética será administrada y manejada por el Comité de Ética y Buen Gobierno, quien una vez, procederá de conformidad con lo indicado en el Numeral 20.17 del Código de Ética y Buen Gobierno.

La información de la persona que denuncia, si es suministrada, se mantendrá bajo confidencialidad. No existirán represalias contra los Empleados y asociados, que denuncien de buena fe conductas o potenciales actos de violación a la presente Política.

La Cooperativa no admitirá denuncias o quejas falsas o temerarias. En caso que se demuestre que la denuncia es falsa o temeraria, o no realizada de buena fe, dicha conducta se considerará como una violación al Código de Ética y Buen Gobierno.

8. SANCIONES

Las sanciones por violar las Normas, pueden resultar en graves sanciones para los Directivos, administradores, Empleados y Asociados de la cooperativa.

Los empleados que violen esta Política estarán sujetos a sanciones y medidas disciplinarias, incluyendo el despido con justa causa de conformidad con las disposiciones del Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo, sin perjuicio de las acciones legales que pudieren adelantarse por esta causa. Coocentral aplicará las medidas disciplinarias de manera justa, rápida y proporcional con la falta cometida.

Coocentral pondrá en conocimiento de las autoridades competentes cualquier violación de las Normas Anticorrupción que conozca en desarrollo de su actividad.

Coocentral no asumirá los costos correspondientes a la defensa o las sanciones impuestas a un Empleado por la violación de las Normas Anticorrupción y Antisoborno.

9. DIVULGACIÓN

La divulgación de la Política se realizará mediante su difusión electrónica (correo) y en la página web de Coocentral.

LUIS MAURICIO RIVERA V.
Gerente